

Безотзывное генеральное соглашение о защите комиссионного вознаграждения

IMFPA | RSK-IMFPA-03

Настоящее Соглашение заключено в указанную ниже дату между Принципалом, Бенефициарами, указанными в Приложении А, и, для целей уведомления, Платёжным агентом (каждый — «Сторона»), в связи со Сделкой, описанной ниже.

ДАТА СОГЛАШЕНИЯ		МЕСТО	
НОМЕР ССЫЛКИ		ОСНОВНОЙ ДОГОВОР / ССЫЛКА НА SPA	
ПРИНЦИПАЛ			
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ			
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР		СТРАНА	
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС			
В ЛИЦЕ		ДОЛЖНОСТЬ	
Статус Принципала:			
☐ Продавец		☐ Покупатель	
СДЕЛКА			
ТОВАР / ПРОДУКЦИЯ			
КОЛИЧЕСТВО НА ПАРТИЮ		ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО	
СРОК ПОСТАВКИ		УСЛОВИЯ ИНКОТЕРМС	

01 Цель

- 1.1 Бенефициары представили, провели переговоры или иным образом содействовали заключению Сделки. Принципал желает безотзывно обеспечить причитающиеся им комиссии, а Бенефициары полагаются на настоящее Соглашение, продолжая оказывать содействие в реализации Сделки.
- 1.2 «Сделка» означает описанную выше куплю-продажу, а также любой договор, поставку, заявку, продление, расширение, изменение или замену между Принципалом, контрагентом и их соответствующими аффилированными лицами, правопреемниками или уполномоченными лицами, независимо от применяемой структуры.

02 Комиссионное вознаграждение

- 2.1 Принципал обязуется выплачивать каждому Бенефициару комиссию, указанную в Приложении А, за каждую поставку, передачу или платёж, осуществлённые в рамках Сделки, в течение всего срока действия Сделки и любого её продления или расширения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А: БЕНЕФИЦИАРЫ И КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

БЕНЕФИЦИАР (КОМПАНИЯ)	РОЛЬ	КОМИССИЯ (% ИЛИ USD ЗА ЕДИНИЦУ)	СТРАНА

- 2.2 Комиссии подлежат уплате в полном объёме, без зачёта, удержаний или вычетов, в валюте Сделки, если не согласовано иное, и возникают в момент получения Принципалом платежа за каждую поставку.

03 Механизм оплаты и Платёжный агент

- 3.1 Комиссии выплачиваются через указанного ниже Платёжного агента, который обязан перечислить комиссию каждого Бенефициара непосредственно из поступлений по каждому платежу в течение трёх (3) банковских дней с момента получения средств, в соответствии с платёжными инструкциями, прилагаемыми к настоящему Соглашению.

ПЛАТЁЖНЫЙ АГЕНТ
(БАНК / ЮРИДИЧЕСКАЯ
ФИРМА)

АДРЕС

СТРАНА

СЧЁТ / НОМЕР ССЫЛКИ

SWIFT / БИК

- 3.2 Принципал безотзывно даёт указания Платёжному агенту и не вправе изменять, откладывать или отменять эти указания без письменного согласия всех Бенефициаров. Если Платёжный агент не осуществляет свои функции, Принципал обязан произвести оплату Бенефициарам напрямую в тот же срок.

04 Безотзывность и защита

- 4.1 Настоящее Соглашение является безотзывным и не может быть прекращено, изменено или аннулировано иначе как по письменному соглашению, подписанному всеми Сторонами. Оно обязательно для Принципала, его аффилированных лиц, правопреемников, цессионариев, уполномоченных лиц и наследников.
- 4.2 Права Бенефициаров распространяются на все сделки между Принципалом, контрагентом и их аффилированными лицами, вытекающие из Сделки, включая повторные, последующие и замещающие сделки, а также сделки, заключённые через третьих лиц или новые юридические лица.
- 4.3 Права по настоящему Соглашению сохраняют силу после истечения срока, прекращения, уступки или неисполнения основного договора, за исключением случаев, когда это вызвано умышленным нарушением со стороны самого Бенефициара.

05 Конфиденциальность и недопущение обхода

- 5.1 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность настоящего Соглашения и всей информации, относящейся к Сделке, и не допускать обхода какого-либо Бенефициара. Любое отдельное соглашение о недопущении обхода и неразглашении между Сторонами применяется дополнительно.

06 Просрочка платежа и средства правовой защиты

- 6.1 На просроченные суммы начисляются проценты по ставке ____ % годовых с даты наступления срока платежа до момента фактической оплаты. Сторона, допустившая просрочку, несёт разумные расходы на юридические услуги и взыскание задолженности.
- 6.2 Каждый Бенефициар вправе требовать судебного запрета и исполнения обязательства в натуре в дополнение к любым иным средствам правовой защиты.

07 Срок действия

- 7.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего срока Сделки, а также любого её продления или расширения, но в любом случае не менее пяти (5) лет.

08 Применимое право и разрешение споров

- 8.1 Настоящее Соглашение регулируется указанным ниже правом. Споры сначала добросовестно обсуждаются Сторонами в течение тридцати (30) дней, а при недостижении согласия окончательно разрешаются в порядке, указанном ниже.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

РЕГЛАМЕНТ
АРБИТРАЖА /
КОМПЕТЕНТНЫЕ СУДЫ

МЕСТО АРБИТРАЖА /
ЮРИСДИКЦИЯ

ЯЗЫК
ПРОИЗВОДСТВА

09 Общие положения

- 9.1 Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение по его предмету. Если какое-либо положение окажется недействительным, остальные положения сохраняют силу.
- 9.2 Соглашение может быть подписано в нескольких экземплярах, а также посредством электронной подписи или отсканированной копии, каждый из которых считается оригиналом.

10 Подписи

Подписано должным образом уполномоченными представителями:

ПРИНЦИПАЛ: ИМЯ		БЕНЕФИЦИАР: ИМЯ	
ДОЛЖНОСТЬ		ДОЛЖНОСТЬ	
ДАТА		ДАТА	

ПРИНЦИПАЛ: ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ	БЕНЕФИЦИАР: ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ
-----------------------------	------------------------------

Подтверждено Платёжным агентом:

ПЛАТЁЖНЫЙ АГЕНТ: ИМЯ, ДАТА, ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ

